

1500366-88.2022.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... lhe pertencia e destinava-se ao tráfico. Porém, ao ser interrogado pela digna autoridade policial, Jonas permaneceu em silêncio (fls. 05) A quantidade de porções apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e as demais circunstâncias da prisão em flagrante indicam, com segurança, que a droga apreendida era do denunciado e destinada ao tráfico. 7. Diante do exposto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500366-88.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2029181/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 22764210 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 551/22/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2029181 - DEL.INV.GER. CATANDUVA, 551/22/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JONAS DO PRADO DE ALMEIDA

Data da Audiência:

26/04/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 26/04/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500366-88.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) JONAS DO PRADO DE ALMEIDA. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento da Dra. SYLVIA LUIZA DAMAS PRESTES RIBEIRO, DD. Promotora de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como sua defensor(a/s) nomeada, a Dra. Paula Andrea da Silva. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (Júlio César Sales e Claudemir Aparecido Bassi, policiais militares) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi

dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, com cópia anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. JONAS DO PRADO DE ALMEIDA, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pelo seguinte fato delituoso: "Consta no incluso inquérito policial que, no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 16h55m, na Rua Santa Rita, nº 82, Jardim Alpino, nesta cidade e Comarca de Catanduva-SP, JONAS DO PRAZO DE ALMEIDA, qualificado a fls. 17/20, trazia com ele e guardava droga, consistente em 359 (trezentos e cinquenta e nove) microtubos de "crack", pesando 32,31 gramas e 01 (um) invólucro plástico da mesma droga, com peso de 8,24 gramas, a fim de entrega a consumo de terceiros (tráfico de drogas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 12/14. 2. Segundo apurado, nas circunstâncias descritas, o denunciado trazia com ele e guardava a droga acima mencionada, cujo destino era a venda a terceiros. Todavia, em patrulhamento de rotina, Policiais Militares localizaram o denunciado em atitude suspeita, ensejando a abordagem dele. 3. Realizada busca pessoal, os policiais localizaram com o denunciado 45 (quarenta e cinco) microtubos de "crack". Durante a abordagem, Jonas indicou o local em que guardava mais drogas. 4. Assim, os policiais dirigiram-se ao local indicado pelo denunciado e, realizadas buscas, lograram apreender 314 (trezentos e quatorze) microtubos de "crack" e 01 (um) invólucro da mesma droga, destinadas ao comércio ilícito. 5. Informalmente, o denunciado confessou aos policiais que a droga lhe pertencia e destinava-se ao tráfico. Porém, ao ser interrogado pela digna autoridade policial, Jonas permaneceu em silêncio (fls. 05) A quantidade de porções apreendidas, a forma como estavam acondicionadas e as demais circunstâncias da prisão em flagrante indicam, com segurança, que a droga apreendida era do denunciado e destinada ao tráfico. 7. Diante do exposto denuncio a Vossa Excelência, JONAS DO PRAZO DE ALMEIDA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, requerendo que R. e A. esta, seja ele citado, para que se veja processar, até final condenação, observando-se o devido processo legal, intimando-se as pessoas a seguir indicadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da Lei; e, em tudo mais, cumprindo-se as determinações legais, até final prolação de sentença e decretação do perdimento definitivo do valor apreendido acima descrito, usado para o tráfico, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal c.c o artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas)." O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, já que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, conforme se vê na decisão de págs. 44/46. O acusado foi citado e notificado (pág. 87) e apresentou a defesa prévia de págs. 97/99. A denúncia de págs. 63/64 foi recebida em 07/04/2022 (págs. 100/101). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa requer a absolvição, alegando insuficiência de provas. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 11 e dos laudos periciais de págs. 12/14 e 82/84, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria, também é certa, incontroversa. Na fase policial (pág. 05), o acusado reservou-se no direito constitucional de permanecer calado. No interrogatório hoje prestado, alegou que apenas guardava 314 pinos plásticos de "crack" e uma porção da mesma droga para determinado traficante, para o que ganhou os 45 pinos de "crack" que estavam em seu poder no momento da abordagem policial; era usuário de "crack" e, como forma de manter o vício, vinha guardando drogas para determinado traficante fazia cinco meses na data de sua prisão; para guardar as drogas, recebia "crack" para consumo próprio; negou, portanto, estar vendendo drogas na ocasião descrita na denúncia. A versão apresentada pelo acusado em juízo, no sentido de que apenas guardava drogas para determinado traficante, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação. É que os policiais militares

Claudemir Aparecido Bassi e Júlio Cesar Sales, ouvidos nesta data, confirmaram os fatos narrados na denúncia, dizendo que, em ponto de venda de drogas, surpreenderam o acusado de posse de 45 pinos plásticos de “crack”, ocasião em que ele admitiu a prática da mercancia ilícita e indicou o local em que havia mais drogas; no local indicado pelo acusado, apreenderam mais 314 pinos plásticos de “crack” e uma porção da mesma droga. Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado estava de posse das drogas descritas nos autos para fins de comércio ilícito, tendo em vista que, em ponto de venda de entorpecentes, foi surpreendido de posse das drogas já mencionadas, suficientes para fornecimento a inúmeras pessoas, inclusive para revenda, ocasião em que admitiu aos agentes da lei que ali vendia drogas. A atitude do acusado é típica de quem pratica a mercancia ilícita e as diligências, da forma como se deram, demonstram que as drogas encontradas em poder dele eram destinadas ao comércio ilícito. Cometeu o acusado, assim, o delito que lhe foi imputado na denúncia. O fato de o acusado também ser usuário de substâncias entorpecente (alegação contida no interrogatório judicial), não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado. Confira-se: “Traficante viciado. Nada impede que responda como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF , 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF , 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS , 154:141; TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; stf, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: 'Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...' (grifo nosso)” (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo : Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21). Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei atual. Quanto à força probante do probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha. Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou: “Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão” (JTACrim, 10:138). “Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT, 668:275). As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas, criminosas, de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se prontificam a servir como testemunhas aos agentes do Estado. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase, levando-se em conta a grande quantidade de drogas apreendidas, suficiente para fornecimento a inúmeras pessoas, inclusive para eventual revenda, bem como o alto poder lesivo delas, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/4. Observo que o art. 42, da mesma lei, determina o aumento da pena em razão da quantidade e natureza das drogas. Na segunda fase, tendo em vista a reincidência do acusado (processo nº 1500331-65.2021.8.26.0132 – pág. 31), aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), para 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e 729 dias-multa. A reincidência, porém, não pode ser considerada específica, tendo em vista que a condenação anterior se deu por tráfico na forma privilegiada. Tratando-se de agente reincidente, incabível a causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei. Torno definitiva a pena, pois, na ausência de outras circunstâncias ou causas de modificação, em 07 (sete)

anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado no interrogatório judicial). O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista tratar-se de agente reincidente, será o fechado, compatível e necessário para a grave conduta objeto destes autos. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado JONAS DO PRADO DE ALMEIDA, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há sentido para que agora, já com sentença condenatória em primeira instância, seja beneficiado pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da custódia cautelar mencionados na decisão de págs. 44/46. Já houve autorização para destruição das drogas (pág. 45). Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. Também com o trânsito em julgado, oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, a Dra. Defensora e o acusado apresentaram recurso de apelação. Pelo MM Juiz foi deliberado: recebo o recurso de apelação interposto. Sai a Dra. Defensora intimada para apresentar as razões recursais, no prazo legal. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. Providencie-se o desentranhamento do laudo pericial de págs. 79/81, porque estranho a estes autos, juntando-o nos autos corretos. Não havendo localização dos autos correspondentes, devolva-se o laudo pericial à d. Autoridade policial. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.